

Ejercicio 2: Zonas Francas

1. ¿Qué son y cuántas existen en Argentina?

Según el artículo 590 del Código Aduanero, una Zona Franca es un ámbito donde la mercadería no está sometida al control habitual del servicio aduanero y su ingreso o extracción no están gravados con el pago de tributos (salvo tasas retributivas de servicios) ni se le aplican prohibiciones de carácter económico.

¿Cuántas existen? De acuerdo con el listado oficial de ARCA, existen actualmente 15 zonas/subzonas francas habilitadas en el país.

Estas se ubican en:

- La Plata (Ensenada, Bs. As.)
- Iguazú (Puerto Iguazú, Misiones - funciona como ZF minorista)
- Córdoba (Estación Juárez Celman)
- Mendoza (Luján de Cuyo)
- San Luis (Justo Daract)
- Concepción del Uruguay (Entre Ríos)
- Comodoro Rivadavia (Chubut)
- Salta (Gral. Güemes)
- General Pico (La Pampa)
- Bahía Blanca (Punta Alta, Bs. As.)
- Bahía Blanca (Subzona franca en Puerto Galván, Bs. As.)
- Villa Constitución (Santa Fe)
- Río Gallegos (Santa Cruz)
- Jujuy (San Salvador de Jujuy)
- Neuquén (Zapala)

2. ¿Qué tipo de actividades se realizan en las mismas?

La "Comisión Ley de Zonas Francas Nacionales" distingue dos tipos de zonas según las actividades que se realizan:

Zonas Francas Comerciales: El objetivo es agilizar el comercio. Se realizan operaciones como descarga, almacenamiento, reunión o división de bultos, formación de lotes, clasificación y cambio de embalaje, a la espera de su transporte, reexportación o importación definitiva al territorio.

Zonas Francas Industriales: En ellas se pueden realizar tareas de transformación, elaboración, combinación, mezcla o preparación de materias primas o insumos. La condición fundamental es que el objeto del producto final sea su exportación a terceros países (o bien, que sean bienes de capital que no registren antecedentes de producción en el territorio aduanero general).

¿Qué beneficios generan al Comercio Internacional?

Agilización comercial y logística: Permiten disponer de grandes espacios para descarga y bodegaje sin formalidades arancelarias inmediatas.

Financieros y tributarios: Mientras la mercadería ingresa y permanece en la zona franca, no paga los tributos aduaneros ni impuestos de importación. Si el producto se exporta hacia otro país desde allí, se evita por completo su pago.

Reducción de costos operativos: Exención del pago de impuestos nacionales en la prestación de servicios básicos directos (telecomunicaciones, gas, electricidad, agua) brindados dentro del predio.

Fomento del desarrollo local: Promueven las inversiones radicales, generan empleo local y favorecen infraestructuras logísticas en las provincias donde se instalan.

Ejercicio 3: **Sujetos y auxiliares del comercio internacional**

Sujeto / Agente	Caracterización
1. Importador	Persona humana o jurídica que, en su nombre, ingresa mercadería al territorio aduanero (o contrata servicios del exterior). Puede ser directo (para su propio uso), de reventa, o importar por cuenta de un tercero.
2. Exportador	Persona humana o jurídica que, en su nombre, extrae mercadería del territorio aduanero (o presta servicios al exterior). Se dividen en exportadores productores y no productores.
3. Despachante de aduana	Persona humana que actúa en representación de los operadores (importador/exportador). Realiza los trámites operativos y documentales frente a la Aduana. Requiere matrícula e idoneidad demostrable.
4. Agente de Transporte Aduanero (A.T.A.)	Persona humana o jurídica que, en representación de las empresas transportistas, se encarga de las gestiones y documentación del medio de transporte (buque, avión, camión) y sus cargas frente a la Aduana.
5. Agente Marítimo	Representante legal y comercial en puerto de un buque extranjero. Gestiona la entrada, permanencia y salida de los barcos, y supervisa cargas y maniobras en nombre de los dueños del buque.

6. Agente de Embarque	Intermediario logístico entre la empresa y los transportes terrestres/marítimos/aéreos. Brinda todo el armado de la solución: reserva de espacios (fletes), consolidación de cargas, seguros y almacenaje temporal.
7. Agencia de Estiba	Empresa concesionada encargada de la manipulación física de la mercadería en los puertos (carga y descarga de los buques, vaciado y llenado, trasbordos y trincaje de los contenedores).
8. Cías. de Control de Calidad	Empresas independientes que auditan, controlan y certifican que la mercadería importada/exportada cumple con todos los estándares y la calidad pactada previamente en el contrato.

Ejercicio 4: Verdadero o Falso

Enunciado 1

"Toda mercadería exportada desde Argentina es de origen español, es lo que establece nuestro Código Aduanero."

Respuesta: **FALSO**. El origen de la mercadería se refiere al país bajo el cual esta fue producida, elaborada o extraída íntegramente (o transformada de manera sustancial). El Artículo 14 del Código Aduanero establece que la mercadería de origen argentino es aquella extraída, cultivada o manufacturada en el país.

Enunciado 2

"La exigencia para inscribirse en el Registro de Despachantes de Aduanas, habla de demostración de conocimientos en materia aduanera."

Respuesta: **VERDADERO**. A diferencia de los operadores puros, los Despachantes deben demostrar idoneidad. El artículo 41 del Código Aduanero dispone como requisito excluyente para poder inscribirse en el registro de Despachantes de Aduana que la persona humana deba, entre otros requisitos, "haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que a tal fin se establecieren".

Ejercicio 5: Mapa mental de prácticas del Comercio Internacional

